## الباب السابع: في اللعان، وفيه مسائل:

### المسألة الأولى : تعريف اللعان ، ودليل مشروعيته ، وحكمته :

**١- تعريف اللعان :**

اللعان لغة : مصدر لاعَنَ ، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد .

وشرعاً : شهادات مؤكدات بالأيمان ، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة ، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ، ومقام حد الزنى في حق الزوجة . وسُمِّي اللعان بذلك ؛ لقول الرجل في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ولأن أحدهما كاذب لا محالة ، فيكون ملعوناً .

**٢- دليل مشروعية اللعان :**

يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ . . ﴾ الآيات [النور :٦-١٠] .

وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين . فقال النبي ﷺ : (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . وفي رواية : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ[1] .

**٣- الحكمة من مشروعية اللعان :**

والحكمة من مشروعية اللعان للزوج : ألاَّ يلحقه العار بزناها ، ويفسد فراشه ، ولئلا يلحقه ولد غيره ، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب ، وهي لا تقر بجريمتها ، وقوله غير مقبول عليها ، فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان ، فكان

(١)متفق عليه : رواه البخاري برقم (٥٣٠٨) ، ومسلم برقم (١٤٩٢) .